

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5797/2538

นาง ดนยา หง สกุล
นาย ศุภชัย พิพัฒน์ธน ผล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 798 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.พ. มาตรา 183, มาตรา 249 วรรคสอง

ที่จำเลยฎีกาว่า การตั้งตัวแทนซื้อขายที่ดินต้องทำเป็นหนังสือแต่โจทก์จำเลยมิได้ทำเป็นหนังสือต่อกันจึงไม่สมบูรณ์นั้น เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยมิได้ยกขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จำเลยย่อมมีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง คดีที่โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ให้จำเลยถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทแทนโจทก์ จำเลยในฐานะตัวแทนของโจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกแล้วรับเงินค่าที่ดินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ขอให้จำเลยคืนเงินค่าที่ดินแก่โจทก์จำเลยให้การต่อสู้ว่า จำเลยมิได้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแทนโจทก์นั้นเป็นเรื่องที่โจทก์จำเลยโต้เถียงกันโดยเฉพาะว่าจำเลยเป็นตัวแทนของโจทก์โดยจำเลยมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแทนโจทก์หรือไม่ กรณีไม่เกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาซื้อขายที่ดินโดยอาศัยสัญญาตัวแทนเป็นมูลฟ้อง ดังนั้น การที่โจทก์ตั้งจำเลยเป็นตัวแทนขายที่ดินพิพาทโดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือจึงไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 133388 ถึง 133396 ตำบลวังทองกลาง อำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร รวม 9 โฉนด ทั้งนี้ โจทก์ได้ให้จำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนและใส่ชื่อจำเลยในโฉนดที่ดินทั้งเก้าฉบับดังกล่าว เพื่อสะดวกในการขายที่ดินแทนโจทก์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2529 จำเลยในฐานะตัวแทนของโจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินทั้งเก้าโฉนดดังกล่าวให้แก่ นายโกเมน มณีไพโรจน์ ในราคา 2,760,800 บาท โดยจำเลยได้รับเงินมัดจำแล้วในวันทำสัญญาจำนวน 400,000 บาท ส่วนที่เหลือจำนวน 2,360,800 บาท นั้น เมื่อนายโกเมนชำระราคาครบถ้วนแล้วจึงจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ยินยอมด้วยในการทำสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวและได้รับมอบเงินมัดจำจากจำเลยแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2530 จำเลยโดยปราศจากและนอกเหนืออำนาจได้ทำสัญญาขายที่ดินทั้งเก้าโฉนดให้แก่ นายโกเมน ในราคา 1,218,000 บาท โดยจำเลยได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตนและได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ นายโกเมน การกระทำของจำเลยดังกล่าวโจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมหรือให้อำนาจจำเลยแต่อย่างใด และทำให้โจทก์เสียหายเนื่องจากตามสัญญาจะซื้อจะขายนั้น นายโกเมนต้องชำระราคาที่ดินที่เหลืออีกจำนวน 2,360,800 บาท ครบถ้วนแล้วจึงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ นายโกเมน จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ราคาที่ดินจำนวน 2,360,800 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 3 มีนาคม 2530 เป็นต้นไปจนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 77 วัน เป็นเงินค่าดอกเบี้ย 37,352.38 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,398,152.38 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 2,398,152.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 2,360,800 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาททั้งเก้าโฉนดโดยจำเลยชื่อมาจากหม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์จำเลยมิได้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแทน

โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 2,360,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 3 มีนาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้อง (19 มิถุนายน 2530) ให้โจทก์ไม่เกิน 37,352.38 บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเดิมที่ดินพิพาททั้งเก้าโฉนดเป็นของหม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อของจำเลยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2529 ต่อมาวันที่ 25 กันยายน 2529 จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทให้นายโกเมน มณีไพโรจน์ โดยนายโกเมนได้ชำระเงินมัดจำให้ 400,000 บาท ในวันที่ 3 มีนาคม 2530 จำเลยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่ นายโกเมน มีปัญหาต้องวินิจฉัยในข้อแรกว่าจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทหรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนโจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงในปัญหาข้อนี้ว่า พยานหลักฐานของโจทก์มีเหตุผลและน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท จำเลยเป็นเพียงผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินแทนโจทก์

ปัญหาต้องวินิจฉัยในข้อต่อไปมีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายให้โจทก์หรือไม่ ในข้อนี้จำเลยฎีกาว่า จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท โจทก์ย่อมไม่อาจฟ้องบังคับให้จำเลยต้องรับผิดชอบ

ชำระค่าเสียหายให้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทตั้งได้วินิจฉันมาแล้วข้างต้นจำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายให้โจทก์

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า การตั้งตัวแทนซื้อขายที่ดินต้องทำเป็นหนังสือแต่โจทก์จำเลยมิได้ทำเป็นหนังสือต่อกันจึงไม่สมบูรณ์นั้น เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสะดวกเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยมิได้ยกขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จำเลยย่อมมีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง แต่คดีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์จำเลยโต้เถียงกันโดยเฉพาะว่าจำเลยเป็นตัวแทนของโจทก์โดยจำเลยมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาททั้งเก้าโฉนดแทนโจทก์หรือไม่ กรณีไม่เกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาซื้อขายที่ดินโดยอาศัยสัญญาตัวแทนเป็นมูลฟ้อง ดังนั้น การที่โจทก์ตั้งจำเลยเป็นตัวแทนขายที่ดินพิพาทโดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือ จึงไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798 วรรคหนึ่ง

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมภพ โชติกวณิชย์-สมพงษ์ สนิธิเณร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>